

1503209-57.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... (fl. 08), link contendo as imagens do roubo (fl. 24) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu não foi localizado na fase administrativa (fl.10). Sob o contraditório, afirmou ter cometido o roubo. Disse que estava alcoolizado e drogado, entrou no ônibus, puxou a gaveta, pegou o dinheiro e saiu correndo (mídia digital).

A vítima, na fase administrativa (fl.07), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503209-57.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503209-57.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS UBIRAJARA DIAS FERNANDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

DOUGLAS UBIRAJARA DIAS FERNANDES foi denunciado por incursão no caput do art. 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 25 de julho de 2022, por volta das 06h44min, na rua Doutor João Carlos de Azevedo, altura do número 751 - Jardim Maringá, nesta cidade de Mauá, o denunciado subtraiu para si, com emprego de grave ameaça, coisa móvel alheia, consistente em R\$ 100,00 (cem reais), pertencente à concessionária de transporte coletivo Suzantur.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 113) e apresentou resposta à acusação (fls. 114-5).

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteia a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão, sob regime penitenciário inicial aberto ou semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo boletim de ocorrência (fls. 04-5), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 08), link contendo as imagens do roubo (fl. 24) e prova oral colhida.
A autoria é certa.

O réu não foi localizado na fase administrativa (fl.10). Sob o contraditório, afirmou ter cometido o roubo. Disse que estava alcoolizado e drogado, entrou no ônibus, puxou a gaveta, pegou o dinheiro e saiu correndo (mídia digital).

A vítima, na fase administrativa (fl.07), disse que (sic) "é motorista de ônibus da Suzantur e realizava viagem na linha 144-Elizabeth, sentido centro, quando ao parar no ponto para embarque de passageiros, um indivíduo entrou no ônibus gritando 'é um assalto', metendo a mão na gaveta, levando R\$ 100,00 do caixa e fugindo logo em seguida. Intimado pelo setor de investigação a comparecer nesta distrital, passou a descrever o autor do roubo como sendo um indivíduo do sexo masculino, aproximadamente 1,80m de altura, magro, aparentando ter aproximadamente 30 anos de idade e pele morena escura. Nesta data, teve vista do álbum digital de fotografias do setor de investigação, tendo reconhecido, com certeza e sem sombra de dúvidas, a foto de Douglas Ubirajara Dias Fernandes, RG 46.676.921-SP como o indivíduo que roubou o coletivo na data, hora e local dos fatos, não tendo nenhuma dúvida quanto a este reconhecimento".

Em juízo, disse que estava trabalhando no coletivo, sentido centro, e o réu deu sinal como passageiro. Ao parar no ponto, o acusado anunciou o roubo dizendo 'é um assalto', pegou o dinheiro no caixa e correu. Ficou sem reação, só ficou olhando para o rosto do réu, não sabe se ele estava armado. Reconheceu o réu na Delegacia por foto, foi mostrada uma foto e reconheceu porque ficou olhando para o rosto do acusado. Disse que foram mostradas muitas fotos de outras pessoas e do réu foi mostrada apenas uma foto. O réu era moreno -não muito escuro-, olhos castanhos, testa "quadradinha" e estava de blusa de manga comprida e máscara. Em juízo, reconheceu o acusado (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

No mais, a jurisprudência dos Tribunais, em lição tradicional, admite que o reconhecimento judiciário refuja ao rigor da regra do referido art. 226, sem perder, com isso, seu valor de "precioso elemento de prova subsidiária" (RT 176/149 -apud e com abono de Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, n. 478, in fine).

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, de rigor a condenação.

Dosam-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (FA fl. 54 -Ex.2 -proc 7000898-90.2014), perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na fase intermediária, aumento a reprimenda em mais 1/3, tendo em vista a reincidência específica (certidão fl. 73 -proc 1807-31.2016), atingindo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

"Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes" (HC n. 348.170/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016). g.n.

"Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica" (HC n. 331.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 27/10/2015). g.n.

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014). g.n.

Ainda, o e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente específico. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Causa de aumento devidamente constatada. Regime fechado mantido. Recurso não provido. [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e por ser o réu reincidente específico (fls. 115/116) as penas foram acrescidas de 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. [...] Assim, por não entender infundado o aumento da pena, ante as justificativas expostas na r. sentença, - réu reincidente - fica mantida a fração aplicada, como lançada. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0004499-21.2021.8.26.0348; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022) g.n.

Na sequência, reduzo a pena em 1/6 diante da atenuante da confissão, definindo-se a condenação em 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e 11 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

O réu, reincidente específico, deverá iniciar o cumprimento da pena sob regime penitenciário fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Regime mais brando seria insuficiente para prevenção e reprovação da conduta. Pelas mesmas razões não incide o disposto no art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DOUGLAS UBIRAJARA DIAS FERNANDES, qualificado nos autos, às penas de 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e a pagar 11 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 157 do Código Penal.

Denego ao acusado o apelo em liberdade, inalterados os fundamentos da custódia cautelar (fls.56-60).

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA